TOC1007

ortografico

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1007
Tipo	esame
Durata	00:20:55
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.0 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.0

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO024	intell	F	piemonte	56-60	
TO023	stud	M	piemonte	21-25	
??	—	—	—	—	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	0:02–0:03	matteo bianchi
	0:10–0:12	matteo bianchi ah è lei
TO023	0:16–0:17	buongiorno
TO024	0:17–0:18	buongiorno si accomodi
	0:21–0:23	allora lei è frequentante
TO023	0:23–0:23	sì
TO024	0:24–0:27	era presente il giorno che ho raccolto le firme
TO023	0:25–0:27	delle firme sì sì sì
TO024	0:28–0:33	eh quindi può scegliere un argomento
TO023	0:33–0:36	allora io parlerei del diritto della cina
TO024	0:37–0:39	classico o comunista
TO023	0:40–0:41	no classico preferisco
	0:44–0:46	allora il eh innanzitutto biso~
TO024	0:46–0:47	non ha caldo
TO023	0:48–0:50	eh no è che non sto molto bene per quello
TO024	0:49–0:50	ah non sta molto bene
TO023	0:51–0:54	no infatti fa caldo però stando male preferisco tenerla
TO024	0:54–0:55	no no è uguale è uguale
TO023	0:56–1:02	eh allora innanzitutto bisogna dire che il diritto cinese arcaico è un diritto molto strano poiché
	1:02–1:07	non come tutti gli altri diritti si base sulle leggi proprio scritte ma si basa più su un principio cosmico

Parlante	Tempo unità	Testo
	1:08–1:09	diciamo più su una morale
	1:09–1:14	oppure su un eh un principio di gentilezza delle persone verso gli altri
	1:14–1:16	infatti bisogna dire che mh
TO024	1:15–1:18	posso interromperla solo per capire
TO023	1:16–1:17	sì
TO024	1:19–1:29	eh mh diritto arcaico allora eh il eh periodo diciamo imperiale classico quando inizia
TO023	1:30–1:32	dal eh terzo secolo
	1:32–1:33	mentre il periodo a~
TO024	1:33–1:34	quale secolo
TO023	1:34–1:37	eh eh mh dopo cri~ avanti cristo
	1:38–1:39	ovviamente
TO024	1:38–1:52	ecco lei quindi sta parlando in genere le anti~ arcaico non è un termine che si usa si nella storia dell'india si parla o di antichità cinese oppure di cina classica lei quando dice diritto arcaico
TO023	1:44–1:46	mh ho capito
	1:50–1:50	okay
TO024	1:53–1:55	dove lo colloca questo tutto il suo discorso
TO023	1:54–1:54	sì io
	1:55–2:01	sì eh il prim~ l'inizio proprio quindi il diritto antico
TO024	1:58–1:59	l'inizio
	2:02–2:10	dell'antichità classica de~ non dell'antichità classica della cina antica prima dell'impero mh
TO023	2:02–2:04	dell'antichità classica
	2:07–2:08	sì
	2:09–2:10	sì prima dell'impero
	2:11–2:19	eh mh appunto c'era eh mh questa concezione di tenere eh le leggi quasi nascoste
	2:20–2:29	perché e di non eh rivelarle troppo appunto per la paura che le le persone potessero in qualche modo conoscendo le leggi sviarle in qualche maniera
	2:29–2:35	quindi il diritto classico cinese diciamo che si basa su quattro principi
TO024	2:35–2:38	quindi adesso stiamo parlando del diritto classico invece
TO023	2:37–2:37	sì
TO024	2:39–2:40	non più arcaico né antico
TO023	2:41–2:41	sì
	2:42–2:45	ah mh si basa su quattro principi abbiamo
TO024	2:45–2:51	la fermo un attimo perché vedo che la collega intanto lei si organizzi bene il discorso
TO023	2:47–2:48	sì sì tran~
TO024	3:00–3:02	ah devo firmare qua
??	3:02–3:02	sì
TO024	3:17–3:18	quattordici
??	3:18–3:18	sì
TO024	3:20–3:23	ah dovevo scriverlo qua cos'ha preso
??	3:23–3:24	ventisette
	3:31–3:34	sì tanto il libretto ormai cartaceo

Parlante	Tempo unità	Testo
	3:34–3:37	però per sicurezza per paura di problemi
	3:38–3:39	grazie
	3:39–3:40	arrivederci
TO023	3:42–3:56	eh stavo dicendo si basa su quattro principi quindi per risolvere diciamo una controversia si inziava con il king eh ovvero il eh sentimento di umanità verso gli altri che tutti i cittadini dovevano avere per comportarsi in maniera giusta
	3:57–4:16	poi si passava al li che era un eh il principio di gentilezza inzialmente era più un rito religioso un rito sacro ma poi divenne un eh con l'evolversi del tempo il eh diciamo un principio di gentilezza ovvero che tutte le persone dovevano comportarsi in maniera gentile e onesta nei confronti del prossimo
	4:17–4:33	se questo non bastava allora si ricorreva al lii ovvero scritto lii co~ con due i che eh era diciamo la morale quindi tutto ciò che riguardava la morale e se poi tutto ciò eh non eh non si riusciva a risolvere si faceva ricorso al fa ovvero la legge
	4:33–4:52	diciamo che questo fa era visto in eh diciamo non con buon occhio tanto che eh il diritto cinese appunto cercava di essere più un diritto quasi spiritual~ non spirituale nel senso più che si basasse su delle consuetudini non scritte quindi su sul buon regolarsi delle de~ dei cittadini
TO024	4:51–4:57	sì senta questa eh mh come dire eh
	5:00–5:15	aspetto multiforme no dell'ordine e dei metodi per tenere l'ordine in cina ha la sua radice in due tradizioni contrapposte ma coesistenti in cina cioè
TO023	5:01–5:02	sì
	5:13–5:18	sì allora la tradizione confuciana e la tradizione legista
TO024	5:17–5:17	ecco
	5:18–5:25	esattamente allora quali sono le concezioni alla base dell'una o dell'altra
TO023	5:19–5:20	i nizialmente
	5:22–5:30	sì ah le concezioni alla base allora la concezione confuciana è si prevale il li mentre la concezione legista il fa
TO024	5:28–5:28	sì
	5:30–5:36	e che concezione ognuna di esse ha dell'uomo e della natura umana
TO023	5:31–5:31	però
	5:36–5:46	sì allora innanzi eh tutto la concezione del li eh mh tende a a dire che ehm si basa innanzitutto sulle tesi di confucio
	5:46–6:00	quindi nonostante il li fosse eh molt~ fosse nato molto prima di di confucio poi è stato però confucio a dare delle teorie diverse si basava sul fatto che eh l'uomo sì raccoglie tutte le le
TO024	5:57–6:02	a raccogliere diciamo l'eredità di questa cina
TO023	6:03–6:04	antica
TO024	6:03–6:05	ar~ antica e per~
TO023	6:04–6:16	per per formare delle teorie in cui dice che l'uomo può eh convivere eh in maniera pacifica in maniera serena senza ricorrere a~ alle leggi
TO024	6:16–6:28	sì e facendo però mh ricorso a che cosa cos'è necessario perché gli uomini convivano in questo modo armonioso
TO023	6:29–6:29	ehm
TO024	6:35–6:37	che siano educati
TO023	6:37–6:37	ah sì sì

Parlante	Tempo unità	Testo
	6:38–6:43	che siano eh sempre educati che rispettino sempre gli altri e le
TO024	6:42–6:53	sì educati più che ne~ anche nel senso che appunto educati cortesi gentili però che ven gano educati attraverso l'educazione
TO023	6:52–6:53	ho capito
TO024	6:53–7:02	dell'uomo che l~ l'uomo che queste sue naturali disposizioni positive vengono coltivate
	7:04–7:07	i legisti che idea hanno della natura umana
TO023	7:07–7:24	eh i legisti invece pensano che eh l'uomo non sia al~ così eh bravo così propenso al eh mh all'essere diciamo gentile all'essere ehm in armonia con eh con tutti gli altri
	7:24–7:34	quindi cerca di mettere delle leggi che però queste leggi non devono essere eh diciamo visibili appunto perché l'uomo cerca sempre
TO024	7:32–7:39	sì no ma questo è già la adesso veniamo alle leggi invisibili come lei dice
TO023	7:38–7:39	mh
TO024	7:39–7:46	però non è tanto avere la legge è che cosa comporta l'applicazione della legge
TO023	7:43–7:44	che c~
	7:46–7:47	una pena una sanzione
TO024	7:46–7:51	una pena cioè l'uomo per per tenere l'ordine bisogna
TO023	7:51–7:52	punirlo
TO024	7:52–7:54	punire punire
TO023	7:53–7:54	bisogna essere duri
TO024	7:55–8:04	picchiare eh d'accordo perché non si può confidare su una natura così positiva eh dell'uomo
	8:05–8:07	ecco questa idea
	8:08–8:27	che è propria della cina classica che la legge debba essere non pubblicata segreta è un eh il portato della confluenza del pensiero confuciano con eh quello legista
	8:28–8:29	in che senso
TO023	8:29–8:43	eh perché ehm bisogna dire che eh ehm innanzitutto il eh mh il pensiero confuciano ehm parlo un attimo del eh del formarsi
	8:44–8:47	il pensiero confuciano arriva con la dinastia degli han
	8:48–8:53	diciamo prevale mentre il il pensiero legista eh prevale con la dinastia dei miao
	8:53–8:54	quindi diciamo che
TO024	8:54–8:59	no no guardi il primo il primo imperatore
	9:00–9:09	è quello che ha fatto bruciare tutti i libri confuciani lui ha costruito l'impero sulla base del eh pensiero legista
TO023	9:04–9:04	mh
	9:06–9:07	sulla
TO024	9:09–9:24	dopo di che c'è poi una prevalenza più dell'uno o dell'altro però proprio eh il primo imperatore è quello che ha cercato di far tacere i confuciani
TO023	9:12–9:13	okay okay
	9:14–9:15	sì e poi
	9:23–9:23	mh mh
	9:27–9:31	quindi eh mh mi sono un attimo perso non mi ricordo eh
TO024	9:30–9:50	no dicevamo allora perché è importante cioè perché si può dire che una legge tenuta segreta eh sia eh conforme più a un pensiero influenzato dal confucianesimo che al pensiero legista

Parlante	Tempo unità	Testo
TO023	9:51–10:04	perché eh questa legge deve ricorrere soltanto a~ alla fine di tutto un'altra serie di procedimenti quindi innanzitutto gli uomini devono cercare prima di comportarsi in maniera
	10:04–10:21	mh onesta e pacifica e ehm e gentile e poi se questa concezione non dovesse eh risultare positiva quindi non dovesse essere giusta allora si farebbe ricorso alle legge quindi la legge deve essere l'ultima che viene applicata
TO024	10:21–10:31	sì questo suo ragionamento ha effettivamente e poi anche perché come viene applicata nel momento in cui viene applicata la legge nella cina classica
TO023	10:21–10:22	questa legge scritta
	10:31–10:36	eh perché la legge viene subito applicata come come una sanzione appunto come una punizione
TO024	10:35–10:44	no è que~ cioè la l~ i chi applica la legge che tanto non è un giurista la applica a seconda dell'opportunità
TO023	10:44–10:47	beh sì e a seconda della sua interpretazione an~
TO024	10:45–10:46	quindi
	10:47–10:50	sì questo si può dire sempre però
	10:50–11:02	può ritenere che in certi casi sia più opportuno sempre ai fini dell'educazione non fare un'applicazione completa o particolarmente rigorosa della legge
TO023	11:00–11:00	mh mh
TO024	11:03–11:07	eh e e questo non sarebbe possibile se la legge fosse conosciuta
	11:09–11:09	mh
TO023	11:09–11:10	sì sì sì
TO024	11:10–11:19	quindi l'applicazione della legge in per il pensiero confuciano è comunque sempre uno strumento di educazione
	11:20–11:23	e quindi per questo meglio che la legge non sia conosciuta
	11:24–11:26	nel suoi esatti termini
	11:27–11:30	eh benissimo senta eh mh
	11:35–11:47	eh il diritto di common law inglese eh ha conosciuto nel corso del diciannovesimo secolo delle grandi trasformazioni
TO023	11:46–11:47	sì
TO024	11:47–11:49	in cosa sono consistite
TO023	11:49–11:56	allora la grande trasformazione eh consiste è quella della considerazione del precedente vincolante
	11:57–12:03	poiché fino al diciannovesimo secolo i giudici tenevano sempre conto delle sentenze precedenti
	12:03–12:10	e quindi eh un giudice che si discostava da una sentenza eh ri~ risultava incostituzionale
	12:10–12:10	appunto pe~
TO024	12:10–12:14	no beh cosa vuol dire incostituzionale i~ in inghilterra
TO023	12:12–12:14	n~ non incostituzionale risultava sbagliata
	12:14–12:21	risultava sbagliata appunto perché eh si teneva sempre conto della sentenza precedente
	12:22–12:34	con il diciannovesimo secolo sono arrivate delle rivoluzioni appunto di di di questa concezione del del precedente e si è arrivato a formulare la la teoria dichiarativa del precedente vincolante
	12:34–12:46	ossia che un giudice durante la sua sentenza avesse due eh eh me~ due due tipi di eh concezione ovvero la ratio decidenti
	12:47–12:50	ovvero il eh mh

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	12:51–12:55	senta adesso eh mi spieghi come mai
	12:56–13:11	la teoria del prece~ prima di adesso stava passando a esaminare le tecniche che sono sviluppate nel eh quandro di questa teoria dichiarativa del precedente per il trattamento delle sentenze
TO023	13:02–13:03	sì
TO024	13:11–13:25	però senza ancora abbordare questi argomenti tecnici mi spieghi come mai la teoria del precedente vincolante sarebbe una rivoluzione rispetto a quello che lei diceva c'era prima
	13:25–13:31	cioè il rispetto del precedente in mancanza del quale la decisione sarebbe stata errata
TO023	13:31–13:31	sì
TO024	13:32–13:33	e che differenza c'è
TO023	13:33–13:48	eh la differenza è che il eh mh il giudice mh in questo caso doveva sì tenere conto della vecchia sentenza ma soltanto del eh ehm della legge applicata al caso specifico
TO024	13:48–13:49	legge
TO023	13:48–13:48	ovve~
	13:49–13:52	della regola scusi della regola
	13:52–14:01	quindi doveva eh ved~ tener conto di una determinata regola che fosse applicata ad una determinata fattispecie
	14:02–14:02	e quin~
TO024	14:02–14:04	e prima invece cosa avveniva
TO023	14:05–14:06	sì prima
TO024	14:06–14:13	prima del eh di questo momento in cui si impone la dottrina del dichiarativa del common law
TO023	14:13–14:17	prima si si teneva conto di di tutta la sentenza
TO024	14:19–14:36	quindi in un certo senso eh nel diciannovesimo secolo si avrebbe avuto un restringimento della voncolatività del precedente perché mentre prima io dovevo tenere conto della sentenza nel suo insieme dopo tengo conto solo di una parte della sentenza è così
TO023	14:36–14:48	no no no eh bisognava guardare l'elemento significativo che eh doveva essere applicato in eh in quella determinata sentenza
TO024	14:47–14:49	sì questo l'ho capito
	14:49–15:11	però eh lei mi ha detto eh nel quadro della teoria dichiarativa del precedente vincolante si sviluppano queste tecniche di trattamento delle sentenze per io dis tinguo tra ratio decidendi e opera obiter dicta e quindi sono legata solo alla ratio decidendi
	15:12–15:26	me~ e io le chiedo cos'era prima invece la re~ la situazione lei m'ha detto che siccome esisteva il principio del precedente vincolante i giudici però erano legati dal la sentenza nel suo insieme
	15:27–15:47	allora sembrerebbe quasi che con l'affermazione della teoria del dichiarativa del precedente in fondo si restringa la eh il peso di questo vincolatività del precedente non riguarda più tutta la sentenza ma solo una sua parte
TO023	15:33–15:34	sì
	15:38–15:39	s beh ehm
	15:47–15:56	eh si va solo a eh scegliere la ratio decidendi e non si tiene conto dell'obiter dictum
	15:56–16:04	perché l'obiter dictum poi poteva cambiare in base alla sentenza in base a~ al giudice eh che la faceva
	16:04–16:05	e quindi

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	16:04–16:18	sì senta mi spieghi eh come mai però eh si impone questa teoria del eh precedente vincolante proprio nel diciannovesimo secolo
	16:25–16:41	diciamo che è in genere interpretato questo imporsi della nuova teoria come un metodo per riportare in equilibrio un sistema che aveva perso il suo tradizionale equilibrio
TO023	16:42–16:43	ehm
TO024	16:44–16:45	cos'era successo
TO023	16:44–16:44	s~
	16:45–16:53	sì perché il eh l~ diciamo il common law eh in precedenza era stato eh aveva preso più diciamo eh
	16:54–17:13	diciamo che m~ era entrata in gioco la corte di equity e quindi eh aveva preso più ehm non potere ma aveva prevalso in determinati in determinati casi poiché risultava più mh più sistematica e risultava più veloce anche nella nell'xx
TO024	17:12–17:14	senta sì
	17:14–17:22	allora nel diciannovesimo sec~ questa è una situazione che rispecchia eh la realtà di alcuni secoli
	17:23–17:37	prima del diciannovesimo secolo perché invece proprio nel diciannovesimo secolo per esempio la cancelleria era diventata veramente un porto delle nebbie in cui tutto spariva e non riemrgeva se non dopo diecine d'anni quindi non era più così veloce
TO023	17:31–17:31	sì
	17:36–17:36	mh mh
TO024	17:38–17:42	cos'era successo nel eh cioè co~ diciamo
	17:45–17:51	faccio la domanda in un altro modo a parte questa questione della teoria dichiarativa del common law
TO023	17:50–17:51	sì
TO024	17:53–18:00	quali altri eventi degni di nota caratterizzano il diciannovesimo secolo in inghilterra
TO023	17:56–17:56	ehm
TO024	18:06–18:09	ci sono delle grandi riforme giudiziarie
TO023	18:07–18:07	la
	18:12–18:14	mi viene in mente la ehm
	18:18–18:27	la dif~ eh mh grazie cioè la disputa avuta tra il re e sid~ edward coke no è prima eh
TO024	18:32–18:37	c'è la riorganizzazione delle corti e l'abolizione del sistema dei writ eh
TO023	18:34–18:38	ah okay sì sì del del sistema dei writs
	18:38–18:41	ehm sì eh la diciamo la
TO024	18:40–18:56	allora faccio rispet~ eh la la teoria l'imporsi della teoria dichiarativa del common law è in relazione con eh queste riforme o con una di queste riforme
TO023	18:56–18:57	sì i~ una in
TO024	18:57–18:58	quali
TO023	18:58–19:03	eh s~ con eh l'abolizione del eh del writ
TO024	19:03–19:03	perché
TO023	19:04–19:23	perché eh prima il giudice aveva questi determinati writs con cui emanava le sentenze con cui doveva decidere e eh attraverso l'abolizione di queste il giudice non eh non avendo più un documento diciamo scritto con c~ in cui c'era la la varia formula del della sentenza doveva

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	19:23–19:28	no ma cosa il nel writ c'era la formula della sentenza
TO023	19:26–19:29	no no eh no ho s~ ho sbagliato xxxxx
TO024	19:28–19:29	no cosa c'è
TO023	19:29–19:36	ehm nel writ nel il writs era un documento in cui eh mh
	19:37–19:58	i~ il giudice lasciava ed era rivolto o a a un a un allo sceriffo oppure a che doveva aveva il compito di eh riprendere o il determinato oggetto e così oppure era riferita a due soggetti in una controversia quindi di eh per una determinata controversia di diritto
TO024	19:48–19:49	s~ eh
	20:01–20:05	ecco ma togliere il writ che cosa ha comportato
TO023	20:05–20:06	eh togl~
TO024	20:06–20:20	to~ cioè intendiamoci poi c'era sempre un atto improduttivo della causa però si eliminava questa eh tipi~ tipicizzazione nei writ
TO023	20:21–20:22	sì ehm
	20:25–20:41	dicevo che togliendo questo togliendo il writ eh il giudice non aveva più eh quel punto di di riferimento uguale che aveva per tutte le sentenze quindi per una determinata sentenza doveva riferirsi non più al writ ma a una sentenza precedente
TO024	20:42–20:45	sì diciamo in linea molto generale è così
	20:46–20:47	ventiquattro
TO023	20:48–20:49	sì lo accetto
TO024	20:50–20:51	dunque lei è
	20:57–20:58	ecco
TO023	20:59–21:00	grazie